

1529709-40.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1529709-40.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529709-40.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2360599/2019 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 9047388 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 12145/19/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2360599 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 12145/19/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2360599 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 12145/19/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 12151/19/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS AUGUSTO GOMES SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

CARLOS AUGUSTO GOMES SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 333, caput, do Código Penal, c.c. Artigo 69 do Código Penal, isto porque no dia 13 de dezembro de 2019, por volta das 14h30, na Travessa Trevo Sarraceno, 20, Capão Redondo, nesta cidade e comarca de São Paulo, tinha em depósito, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 38 (trinta e oito) invólucros contendo cocaína em forma de crack, 13 (treze) invólucros de cocaína e 11 (onze) invólucros de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta ainda que na mesma data e hora o acusado ofereceu vantagem indevida aos

funcionários públicos Edmilson Cruz Santos e Rodrigo Gomes dos Santos, policiais militares, para determiná-los a omitir ato de ofício, consistente em apresentação ao Distrito Policial para lavratura de ocorrência após prisão em flagrante delito por crime de tráfico de drogas.

Segundo o apurado, o denunciado desenvolvia o tráfico de entorpecentes na região dos fatos. Na data dos fatos, policiais visualizaram o denunciado em atitude suspeita no local e optaram por abordá-lo. Em revista, localizaram na cintura do denunciado uma bolsa azul contendo as porções de entorpecentes que comercializava no local, além de R\$ 523,75 (quinhentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) provenientes da venda espúria.

Efetuada a prisão em flagrante delito, e enquanto era conduzido ao Distrito Policial para elaboração da ocorrência, ofereceu aos policiais militares valores em dinheiro para que fosse liberto e chegasse na companhia destes à delegacia. Lavrado o auto de prisão em flagrante delito, o acusado recebeu nota de culpa, foi pregressado e qualificado.

Oferecida a denúncia de fls. 01/02, que veio acompanhada dos autos do inquérito policial, foi ela parcialmente rejeitada em relação ao crime previsto no artigo 333, "Caput", do Código Penal (fls. 70/72), prosseguindo o feito somente em relação ao crime de tráfico de drogas.

Pessoalmente citado (fl. 91), veio aos autos, no prazo legal, defesa prévia de fls. 122/133, subscrita por Defensor constituído. .

Durante a instrução da causa foram tomados os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo decretada a revelia do acusado (fls. 161/162) que mudou de endereço sem prévia comunicação a este juízo.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes em alegações finais.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes em alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça postula a total procedência da ação penal, para condenar o ocusdo como incurso nas penas do artigo 33, "caput", do Código Penal (fls. 174/180). O Dr. Defensor constituído, por seu turno, pugna pela absolvição do seu representado, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pede que seja desclassificado o delito de tráfico imputado na exordial para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343./03, concedido o benefício disposto no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, bem como a aplicação das devidas benesses legais (fls. 185/189).

Encontram-se, ainda, nos autos, os boletins de ocorrência alusivos aos fatos (fls. 08/10) e seu adendo (fls. 37/39; o auto de exibição e apreensão (fls. 14); o laudo do exame químico-toxicológico (fls. 73/75); bem como as folhas de antecedentes criminais do acusado (fls. 42, 65), bem como as certidões cartorárias de fls. 43/47, 48, 66 e 67.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Oferecida a denúncia de fls. 01/02, que veio acompanhada dos autos do inquérito policial, foi ela parcialmente rejeitada em relação ao crime previsto no artigo 333, "Caput", do Código Penal (fls. 70/72), prosseguindo o feito somente em relação ao crime de tráfico de drogas.

É procedente a ação penal em relação ao crime de tráfico de drogas porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 14), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (fls. 73/75), com resultados positivos para COCAÍNA e TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

Logo de início observo que a ausência do laudo de constatação provisório do entorpecente não macula a materialidade porque o laudo definitivo aferiu, com grau de certeza, a natureza ilícita do entorpecente apreendido.

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral

colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva.

O policial militar Edmilson Cruz Santos, testemunha arrolada pela acusação, declarou que recorda-se que no dia dos fatos estava em patrulhamento com o cabo dos Santos e quando o acusado viu a viatura, ele correu em direção a uma padaria que ficava na esquina. Conseguiu abordá-lo na padaria. Ele carregava uma bolsinha de mão, aparentemente de carregar material escolar. Não se recorda se o entorpecente estava em poder do acusado ou em outro lugar. Não se recorda a quantidade de entorpecente. Aparentemente o entorpecente era cocaína, maconha e não se recorda mas acha que era crack. Ele trazia mais de 500 reais mas não se recorda a quantia exata. Recorda-se que o acusado ofereceu dinheiro para os policiais para ser liberado. Costumam ler os depoimentos mas não se recorda desse caso concreto. Não se recorda se o dinheiro estava em notas miúdas. O entorpecente estava na bolsinha mas não se recorda onde estava o entorpecente. O acusado, indagado, confirmou que o entorpecente era dele. Ele não foi indagado se já traficava anteriormente. No mesmo sentido são as palavras de seu colega de farda, a testemunha de acusação Rodrigo Gomes dos Santos, declarou que se recorda de uma ocorrência de tráfico. Estavam em patrulhamento onde há um índice de tráfico de entorpecente. O réu aparentou certo nervosismo com a presença da equipe e entrou em um mercado. Desembarcou da viatura e realizou a abordagem. Ele estava com uma bolsinha na cintura com entorpecente e dinheiro, cujo valor não se recorda. Ele tinha crack, cocaína, maconha. Aproximadamente cerca de 100 a 200 g de entorpecente no total. Ele admitiu que a droga era dele e que estava fazendo tráfico. Tentou, ainda, subornar a equipe oferecendo dinheiro. Não sabe precisar quanto mas acredita que cerca de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Desde o princípio a corrupção ativa foi mencionada a autoridade de plantão. Ele não foi inquirido sobre o tempo que já praticava o tráfico de drogas. Ele disse que o dinheiro era dele. Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). Em solo policial o réu se manteve em silêncio. Em juízo, não compareceu à audiência de instrução para apresentar sua versão dos fatos, oportunidade em que foi decretada sua revelia.

Daí porque, confrontados os elementos de prova, afigura-se de rigor a condenação. Passo a dosar a pena

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, nada a considerar.

Em terceira fase, pesem as ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui maus antecedentes, fls.29/31. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa apenas porque estivesse na posse de 28,7g (vinte e oito grama e sete decigramas) de entorpecente, ainda que em sua forma variada. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a prática delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevantes o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno CARLOS AUGUSTO GOMES SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, “caput” e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-

multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato.

Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, “d”, do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Decreto o perdimento do valor apreendido (fls. 14). Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06; Transitada esta em julgado tornem conclusos para a designação de data para audiência admonitória.

Isento de custas.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA